

# 한국전력공사 상임감사위원

## 시정·경고 요구, 통보

제 목 : [23] 지체상금 면제처리 잘못

관 계 부 서 : 남부건설본부

조 치 부 서 : 남부건설본부

내 용

### 1. 업무 개요

남부건설본부는 계약납기일내 자재 납품이 지연되는 경우 구매요청부서에서 계약부서로 지체상금 부과 또는 면제를 요청하고 있다.

### 2. 관계 규정 및 판단기준

「구매계약업무절차서」 7.차.1)가)에 따라서 계약담당자는 ERP시스템을 통해 계약서상의 납기일자, 구매요청부서의 입고일자, 계약상대자의 검수요청일 등을 확인하여 계약상대자가 납품기한 내에 물품을 납품하지 아니한 때에는 매 지체일수마다 시행규칙 제75조에 정한 지체상금률(1천분의 0.75)을 계약금액에 곱하여 산출한 금액을 지체상금으로 수납하고 대금을 지급하여야 한다.

동 절차서 7.차.1)라)에 따라서 계약요청부서 또는 계약담당부서는 천재지변 등 특별한 사유(계약상대자의 책임없는 사유)가 있어 지체상금을 면제할 수 있는

경우 지체상금 면제품의서를 작성하여 소정의 결재를 받아 지체상금의 징수를 면제하고 대금을 지급하고, 이 경우 지체상금 면제품의서는 면제사유 관련부서에 서 작성할 것을 명시하고 있다.

### 3. 감사결과 확인된 문제점

구매요청 부서에서 작성한 지체상금 면제요청 내역은 [표 1]과 같으며, 면제 요청 사유는 ①계약업체의 한국전력 전자조달 시스템 운용미숙으로 인한 검수요청 및 대금청구 지연(표1 중 순번 1, 2), ②선행공정 지연에 따른 현장보관 불가 및 계약업체의 한국전력 조달시스템 운용미숙으로 인한 지연입력(표 1 중 순번 3, 4), ③ 계약 납기일내 자재납품 완료 이후 시스템 오류로 지연 입력(표 1 중 순번 5, 6, 7, 8)이었다.

[표 1] 지체상금 면제요청 내역

| 순<br>번 | 계약번호 | 계약업체 | 계약 납품일자     | 실 납품일자      | 지체상금(원)   | 발주부서<br>담당자 | 계약부서<br>담당자 |
|--------|------|------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|
| 1      | 익명화  | 익명화  | 2022.07.28. | 2022.11.03. | 668,313   | ♡♡♡         | ▲▲▲         |
| 2      | 익명화  | 익명화  | 2023.07.31. | 2023.08.18. | 222,195   | ☞☞☞         | ▲▲▲         |
| 3      | 익명화  | 익명화  | 2024.10.27. | 2024.12.03. | 31,809    | ◎◎◎         | ▲▲▲         |
| 4      | 익명화  | 익명화  | 2024.10.27. | 2024.12.03. | 25,452    | ■ ■ ■       | ▲▲▲         |
| 5      | 익명화  | 익명화  | 2023.07.17. | 2023.07.26. | 109,104   | ▼▼▼         | ▲▲▲         |
| 6      | 익명화  | 익명화  | 2023.06.16. | 2023.07.06. | 409,141   | ▼▼▼         | ▲▲▲         |
| 7      | 익명화  | 익명화  | 2023.06.16. | 2023.07.06. | 71,569    | ▼▼▼         | ▲▲▲         |
| 8      | 익명화  | 익명화  | 2023.05.17. | 2023.06.14. | 286,399   | ▼▼▼         | ▲▲▲         |
| 총계     |      |      |             |             | 1,823,982 |             | -           |

그러나 ①의 계약업체의 시스템 운용미숙은 당사의 사정이나 불가항력적인 사유에 해당하지 않으며, ②의 경우 선행공정 지연이라는 계약상대자의 책임이 아닌 사유도 있었지만 검수 요청일자는 납기일자를 초과하였고, ③의 경우도 실 납품일자는 계약 납품일자를 초과하였으며 시스템 오류는 발생하지 않았던 것으로 확인되나, 계약부서 담당자는 이러한 지체상금 면제사유의 적정성을 면밀히 검토하지 못한 채 구매요청부서에서 작성한대로 지체상금을 면제처리하였다.

## 관계부서 의견

구매요청부서 및 계약부서에서는 향후 당사의 사정이나 계약 상대자의 책임이 아닌 사유에 해당할 경우에만 지체상금 면제처리를 하겠다고 답변하였다.

## 조치할 사항

### 남부건설본부장은

- ① 면제대상이 아님에도 면제처리된 지체상금 총 1,823,982원을 추징하여 주시고, (시정)
- ② 다수의 건을 중복하여 지체상금 면제처리를 잘못 의뢰한 구매요청부서 담당자에게 ‘경고’를 촉구하여 주시기 바라고, (경고)
- ③ 구매요청부서에서 의뢰한 지체상금 면제사유의 적정성을 검토하지 않고 지체상금을 면제처리한 계약담당자에게 ‘경고’를 촉구하여 주시기 바라고, (경고)
- ④ 유사사례가 발생하지 않도록 직무교육을 시행하여 주시기 바랍니다. (통보)

**<조치요구사항 요약>**

| 지적번호 | 행정상조치          | 재정상조치               | 신분상조치 | 관계부서   | 조치부서   |
|------|----------------|---------------------|-------|--------|--------|
| 23   | 시 정 1<br>통 보 1 | 추 징<br>[1,823,982원] | 경 고 2 | 남부건설본부 | 남부건설본부 |